

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2534 พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย สุชาติ ภาระใหญ่

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

จำเลยยืนอยู่ที่ปากซอยเกิดเหตุก่อนและขณะที่คนร้ายลงมือกระทำการพยายามฆ่าผู้เสียหาย เมื่อคนร้ายกระทำความผิดแล้ว และกำลังหลบหนีออกมาทางปากซอย ได้ถูกชาวบ้านช่วยกันจับกุม จำเลยเข้าชกชาวบ้านที่จับกุมคนร้าย เป็นเหตุให้คนร้ายหลบหนีไปได้ ดังนั้นการกระทำของจำเลยเป็นการดูต้นทางก่อนกระทำความผิดและช่วยเหลือพวกของจำเลยให้หลุดพ้นจากการกระทำความผิดอันเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำถือได้ว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกับพวกพยายามฆ่าผู้เสียหายแล้ว.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ สำหรับอาวุธมีดของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิด ให้ริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 83 ให้จำคุก 10 ปี ริมมืดของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อคนร้ายกระทำการพยายามฆ่าผู้เสียหายแล้วหลบหนี ได้ถูกชาวบ้านช่วยกันจับกุม จำเลยเข้าไปชกต่อยชาวบ้านที่จับกุมเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกของจำเลยให้หลุดพ้นจากการจับกุมและการที่จำเลยไปยืนที่ปากซอยเกิดเหตุก็เพื่อดูแลช่องทางเพื่อกระทำความผิดและหลบหนีได้สะดวก โดยจำเลยดูต้นทางก่อนกระทำความผิดและช่วยเหลือพวกของจำเลยให้หลุดพ้นจากการกระทำความผิดอันเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ ถือได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกพยายามฆ่าผู้เสียหาย

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |